2018年甘肃兰州市公安局警务辅助人员考试真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查刑法。

A项错误，故意毁坏财物罪是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。本案中乙是为了避开面临的紧急危险而损坏摩托车，并没损坏财物的故意，不构成故意损坏财物罪。

B项错误，正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为。本案中乙并没有直接对不法侵害人甲采取措施，因而不构成正当防卫。

C项错误，执行命令就是实施上级下达的任务。本题中并没有实施上级下达有关任务的表述，不属于执行命令的内容。

D项正确，紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。本案中乙为了使自己免受正在发生的危险（甲的追杀），不得已采取紧急避险行为（驾车逃跑），造成损害的（使摩托车造成严重损失），不负刑事责任，构成阻却违法事由紧急避险。

故正确答案为D。

2、本题考查刑事诉讼法。

ABC错误，《监察法》第三条规定：“各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。”因此，ABC现在属于监察委调查。

D项正确，组织、容留卖淫案件属于公安机关的侦查范畴。

故正确答案为D。

3、本题考查公安基础知识。

业务素质是人民警察依法履行职务，完成各项任务的实际本领，是公安专业知识和专业技能的综合体现。人民警察必须牢固掌握本职工作所涉及的专业基本理论和操作技能，同时，还要具备以下基本能力。（1）岗位专业能力：人民警察必须熟悉和掌握做好本岗位工作应知应会的知识和操作方法，胜任本职工作。（2）分析综合能力：人民警察必须学会运用马克思主义的立场、观点和方法，把握事物发展的规律性，善于分析事物本质及其联系，因势利导，解决问题。（3）应变决断能力：人民警察必须具有在复杂情况下临危不惧、处变不惊的胆略，并善于审时度势、准确判断、利用有利条件处理问题，保护国家和人民的利益不受损害或少受损害。（4）群众工作能力：人民警察必须善于宣传群众、动员和组织群众，依靠人民群众的力量打击犯罪活动，维护社会治安，开展综合治理。（5）写作表达能力：人民警察必须具有口头与文字表达能力，善于宣传国家法律和党的政策，能写作一般常用的公安应用文体。

A项正确，民警在处理事务时，应当时刻保持良好的职业素养，体现着公安民警的职业素养，故本选项正确。

B项错误，根据《行政强制法》第16条第2款的规定，违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。而不是公安机关没有行政强制执行权。

C项正确，公安工作的宗旨是为人民服务，人民警察在进行工作的时候，体谅人民群众的难处体现了人民警察设身处地的为人民考虑，践行了宗旨意识。体现了人民警察职业素质中的良好的政治素养，故本选项正确。

D项正确，人民警察应当具备良好的口头语言表达能力，小王在执法中语言表达不当，没有做好此次工作。说明了小王的业务素质有待提高，故本项正确。

本题为选非题，故正确答案为B。

4、本题考查刑法。

根据《刑法》第十八条第四款规定：“醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。”

A项错误，刘某的意识不清醒状态是由于喝醉了酒所致，根据法条应该要负刑事责任。

B项错误，醉酒杀人并不属于法定从轻或者减轻处罚的情节，不应该从轻或减轻处罚。

C项错误，醉酒杀人也不属于法定从重处罚的情节，不应该从重处罚。

D项正确，根据法条，醉酒的人具有完全刑事能力。本案中，刘某醉酒后将服务员捅死，该行为构成故意杀人罪。

故正确答案为D。

5、本题考查刑事诉讼法中证据的相关知识。

《刑事诉讼法》第五十条第二款规定：“证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。”

A项正确，电子数据是借助电子信息系统以电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形式存在的证据。题中语音微信属于电子数据。

B项错误，证人证言是证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。

C项错误，犯罪嫌疑人供述是犯罪嫌疑人就有关案件的情况向侦查、检查和审判人员所作的陈述，即“口供”。它的内容口头陈述，以笔录形式加以固定，经犯罪嫌疑人或办案人员的要求，也可由其亲笔书写供词。

D项错误，视听资料是以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。题中刘某就如何处理赃物问题给同案犯王某发的语音微信属于可以反应案件真实情况的电子证据，不是视听资料。

故正确答案为A。

6、本题考查公安基础知识。

A 项错误，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是中国的一项基本政治制度，不是领导公安工作的政治力量，不符合题意。

B 项错误，政治协商是人民政协三大主要职能之一，不能领导公安工作，不符合题意。

C 项正确，公安工作必须置于党的绝对领导之下，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，要始终保持正确的政治方向，永葆忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色，做党和人民的忠诚卫士，这是公安工作的根本原则。我国各种政治力量中，只有中国共产党才能领导公安工作，其他政治力量都不能领导公安工作。

D 项错误，民主党派指除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称，不能领导公安工作，不符合题意。

故正确答案为 C。

7、本题考查刑法。

A 项错误，《刑法》第三十八条规定：“对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。”

B 项正确，《刑法》第四十三条规定：“被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。”

C 项错误，《刑法》第四十六条规定：“被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。”

D 项错误，《刑事诉讼法》第二百六十一条规定：“没收财产的判决，无论附加适用或者独立适用，都由人民法院执行；在必要的时候，可以会同公安机关执行。”

故正确答案为 B。

8、本题考查行政法。

《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人**可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。**”

A、B 项错误，本案属于公安机关可以调解的情况，双方不同意调解，根据法律规定，应当告知当事人依法向人民法律提起民事诉讼。

C 项错误，民警应当告知当事人依法向人民法律提起民事诉讼。

D 项正确，符合《治安管理处罚法》第九条告知的相关规定。

故正确答案为 D。

9、本题考查国家赔偿法。

A 项错误，行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，法定的行政复议机关提出复议申请。刑事拘留是刑事强制措施，不是具体行政行为。

B 项错误，刑事诉讼是审判机关（人民法院）、检察机关（人民检察院）和侦查机关（公安机关、国家安全机关等）依照法定程序解决被追诉者刑事责任问题的诉讼活动，是国家司法活动。本题是公安机关错误执行了刑事强制措施，并不需要刑事问责。

C 项正确，《国家赔偿法》第十五条规定：“行使侦查、检察、审判、监狱管理职权的机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人错误拘留的。”

D 项错误，民事赔偿是由平等民事主体之间的侵权引起的民事责任。公安机关的错误刑事拘留不是民事主体之间发生的侵权。

故正确答案为 C。

10、本题考查程序法。

《刑事诉讼法》第五十二条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。”

非法证据主要是指：（1）我国刑事诉讼法规定的 7 种证据以外的证据形式；（2）法定人员以外的人非法收取的证据材料；（3）非经法定程序收集的证据材料；（4）未经法定程序在法庭上出示并查证属实的证据材料。

A 项错误，录音征得了患者的同意，可以作为证据使用。

B 项正确，商场保安人员并没有搜身的权力，因此对顾客搜身后得到的证据属于非法证据。

C 项正确，退休后的警察没有扣押、保管物证的权力了，因此属于非法证据。

D 项正确，连续几十个小时的审讯，期间不许吃、喝、睡，以这样的形式取得的证据，等同于刑讯逼供，因此也是属于非法证据。

本题为选非题，故正确答案为 A。

11、本题考查公安类行政法。

A 项错误，行政处分是国家行政机关根据行政法规的有关规定，给予有违纪行为的公务人员的处罚。行政处分的种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。本项错误。

B 项错误，行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时

性控制的行为。根据《行政强制法》第九条规定：“行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。”

C 项正确，根据《治安管理处罚法》第十条的规定：“治安管理处罚分为以下几种：警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。某旅馆因严重违反国家规定被公安机关吊销了特种行业许可证属于治安管理处罚法中的吊销公安机关发放的许可证。”

D 项错误，行政强制执行是指公民、法人或其他组织拒不履行行政法上的义务，行政机关或人民法院依法采取强制措施，迫使其履行义务的具体行政行为。

故正确答案为 C。

12、本题考查公安机关基础知识。

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务。公安机关的职责，是由公安机关的性质和任务所决定的。

公安机关的权力是指由国家宪法、法律赋予公安机关履行职责，进行警务活动时依法采取的权威性措施和手段，它是国家行政权力的重要组成部分，体现着公共行政权力。

公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

A、B、D 项错误，公安机关为履行职责，依法采取权威性措施和手段的行为，是公安机关的权力的内容。

C 项正确，公安机关为履行职责，依法采取权威性措施和手段的行为，是公安机关的权力的内容。本项正确。

故正确答案为 C。

13、本题考查公安基础知识。

A 项错误，严打是中国司法名词，是依法从重从快“严厉打击刑事犯罪分子活动”的简略表述，主要是为了解决一定时期中突出的社会治安问题，而依法进行的打击严重刑事犯罪的活动。严打主要针对的是刑事犯罪分子，并且在一定时期有一定的任务。严打和治理只强调了控制犯罪、治理犯罪这一方面，不符合社会治安综合治理的原则。

B 项正确，社会治安综合治理是在各级党委和政府的统一领导下，组织和依靠人民群众的力量，运用政治、经济、行政、法律、文化、教育等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和控制违法犯罪，维护治安秩序，保障社会稳定的社会系统工程。

C 项错误，专政指主要依靠暴力实行的统治，针对被统治阶级。民主是指在一定阶级范围内按照平等的原则和少数服从多数的原则来共同管理国家事务的国家制度。我国人民当家做主的政治制度是人民民主专政，其实质是对人民实行民主，对敌人实行专政。加强社会治安综合治理是坚持人民民主专政的必然要求。

D 项错误，管理是指在特定的环境条件下，以人为中心通过计划、组织、指挥、协调、控制及创新等手段，对人力、物力、财力、信息等资源进行有效的决策、计划、组织、领导、控制，以期高效的达到既定组织目标的过程。监督是指对现场或某一特定环节、过程进行监视、督促和管理，使其结果能达到预定的目标。管理与监督强调的是管理活动的内容，不符合题意。

故正确答案为 B。

14、本题考查公安基础知识。

《110 接处警工作规则》第三十七条：“110 报警服务台在受理投诉时，应当向投诉人问明被投诉对象的基本情况、投诉的具体内容和投诉人姓名、工作单位或者家庭住址、联系方式等主要情况。”

A 项错误，选项内容属于受理刑事案件报警应询问的内容，而非投诉，故此选项错误。

B 项错误，选项内容属于受理群体性事件报警应询问的内容，而非投诉，故此选项错误。

C 项正确，根据《110 接处警工作规则》第三十七条，故此选项正确。

D 项错误，选项内容属于受理救助报警应询问的内容，而非投诉，故此选项错误。

故正确答案为 C。

15、本题考查公安基础知识。

A 项错误，甲的意思表示是真实的，属于有效的民事行为。

B 项错误，重大误解是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等发生错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的行为。根据题干可知，甲对于定购家具品种、质量、规格和数量等并不存在认识错误，故不构成重大误解。

C 项错误，甲的行为不存在显失公平，属于有效的民事法律行为。显失公平的合同是指一方在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同。显失公平的合同往往是当事人双方的权利和义务极不对等，经济利益上不平衡，因而违反了公平合理原则。法律规定显失公平的合同应予撤销，不仅是公平原则的具体体现，而且切实保障了公平原则的实现。故错误。

D 项正确，构成有效民事法律行为的要件是：主体合格；意思表示真实；内容合法。甲的行为符合有效民事法律行为的要件，属于有效的民事法律行为。

故正确答案为 D。

16、本题考查宪法。

A 项正确，《集会游行示威法》第五条规定：“集会、游行、示威应当和平地进行，不得携带武器、管制刀具和爆炸物，不得使用暴力或者煽动使用暴力。”

B 项正确，《集会游行示威法》第六条规定：“集会、游行、示威的主管机关，是集会、游行、示威举行地的市、

县公安局、城市公安分局；游行、示威路线经过两个以上区、县的，主管机关为所经过区、县的公安机关的共同上一级公安机关。”

C 项正确，《集会游行示威法》第七条规定：“举行集会、游行、示威，必须依照本法规向主管机关提出申请并获得许可。”

D 项错误，《集会游行示威法》第八条规定：“举行集会、游行、示威，必须有负责人。”

本题为选非题，故正确答案为 D。

17、本题考查行政法。

A 项错误，行政命令指行政主体依法要求行政相对方“为”或“不为”一定行为的意思表示，是行政行为中一种极为普遍的行为方式。《行政处罚法》第二十三条规定：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”责令当事人改正或者限期改正违法行为就是一种行政命令。

B 项正确，《行政处罚法》第八条规定：“行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”所以，吊销违法者经营许可证属于行政处罚。

C 项错误，行政处分，是指国家行政机关依照行政隶属关系给予有违法失职行为的国家机关公务人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

D 项错误，《行政强制法》第十二条规定：“行政强制执行的方式：（一）加处罚款或者滞纳金；（二）划拨存款、汇款；（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（四）排除妨碍、恢复原状；（五）代履行；（六）其他强制执行方式。”

故正确答案为 B。

18、本题考查行政法。

A 项正确，执法有广义与狭义之分。广义的执法是指所有国家行政机关、司法机关及其公职人员依照法定职权和程序实施法律的活动。狭义的执法是指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。一般使用狭义上的执法。执法的特点之一是以国家的名义对社会进行全面管理，具有国家权威性。本案中城市综合管理执法人员查处无照销售食品的行为是执法行为，具有权威性。

B 项正确，在坚持合法性原则的前提下，执法要强调公平合理，并权衡多方面的利益因素和情景因素，让执法方式为一般社会公众所接受。

C 项错误，执法行为作为行使国家权力的活动，具有国家强制性，面对国家行政机关以及其公职人员的执法行为，公民应该履行守法义务，服从执法行为。

D 项正确，如果公民认为执法不当，可以提起行政复议或者行政诉讼，而不是暴力抗法的方式。

本题为选非题，故正确答案为 C。

19、本题考查法理学。

A 项错误，不是所有的侵权行为都是违法行为造成的，为了维持社会的和谐稳定，法律还规定了其他法律责任的承担方式，比如无因管理行为给管理者造成伤害，管理者可以要求无因管理的受益方承担赔偿责任，所以违法行为不是承担法律责任的唯一原因。

B 项错误，法律责任的竞合是指由于某种法律事实的出现，导致两种或两种以上的法律责任产生，这些责任之间会出现相互冲突的现象。它可以是同一法律部门内部，比如说民法上侵权责任和违约责任的竞合；也可以是不同法律部门之间的竞合，比如民事责任、刑事责任和行政责任的竞合。

C 项错误，法律制裁是由特定的国家机关对违法者依其所应承担的法律责任而实施的强制惩罚措施根据违法行为和法律责任的性质不同，法律制裁可以分为司法制裁（包括民事制裁、刑事制裁）和行政制裁、违宪制裁。王某考试作弊是被学校处以留校察看的处分，并不是特定的国家机关实施的强制惩罚措施。

D 项正确，法律责任是指因违反了法定义务或契约义务，或不当行使法律权利、权力所产生的，由行为人承担的不利后果。法律责任的特征有：1.它与违法行为相联系；2.它的内容是由法律规范明确并加以具体规定；3.它具有国家强制性；4.它是由国家授权机关依法实施的。

故正确答案为 D。

20、本题考查法理学。

A 项正确，“群臣上下贵贱皆从法，此谓为大治”是指举国上下不分贵贱，都能遵纪守法，就会出现政治修明的安定局势。这句话体现的是法律法律面前人人平等的理念。

B 项正确，“刑过不避大臣，赏善不遗匹夫”是指惩罚罪过不避让大臣，赏赐善行不遗忘百姓，强调惩罚和奖赏应一视同仁，不因人的地位不同而区别对待。这句话体现的法律理念是法律面前人人平等。

C 项正确，“法不阿贵，绳不扭曲”是指法律即使是对高贵的人、有权势的人也不会袒护。这句话体现的也是法律面前人人平等的理念。

D 项错误，“言无二贵，法不两适”意思是除了国君的命令，没有第二尊贵的言论，国家的法令不能同时迎合公私双方。这里体现的是法律要具有权威性，对于不符合法律的言行要予以禁止。因此 D 项体现的法律理念和其他三项不同。

本题选非题，故正确答案为 D。

21、本题考查刑法。

A 项正确，挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过三个月未还的行为。挪用公款罪的主体是特殊主体，

即国家工作人员。本题中王某属于国家工作人员，其利用自己的职务便利，挪用公款购买股票的行为，符合挪用公款罪的构成要件。

B 项错误，滥用职权罪，是指国家机关工作人员故意逾越职权，违反法律决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

C 项错误，挪用特定款物罪，是指违反特定款物专用的财经管理制度，挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为。

D 项错误，玩忽职守罪，是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或不正确地履行自己的工作职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

故正确答案为 A。

22、本题考查刑法。

犯罪的预备与犯罪的未遂的区别在于是否已经着手。如果尚未着手实行就因行为人意志以外的原因停止，属于犯罪预备；如果着手实行之后因为行为人意志以外的原因停止，属于犯罪未遂。对于着手的认定，通说认为以产生法益侵害的紧迫危险时，认定为着手。

A 项正确，《刑法》第二十二条第一款规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。”司法实践中通常把下列行为看成预备行为：（1）制造、寻求、加工犯罪工具；（2）事先调查犯罪场所、时机和被害人行踪；（3）准备手段；（4）排除妨碍；（5）追踪守候或者接近被害人；（6）共同预谋；（7）拟定实施犯罪、逃避侦查、追踪的计划等。本案中甲到达乙家后，从窗户看到乙家有人，于是放弃作案，甲是在着手实行犯罪之前也就是预备阶段因意志以外的原因停止作案。

B 项错误，《刑法》第二十四条第一款规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”本案中，甲不是自动放弃犯罪，而是因为意志以外的原因放弃犯罪，不成立犯罪中止。

C 项错误，《刑法》第二十三条第一款规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”本案中，甲还没有着手实行犯罪，不是犯罪未遂。

D 项错误，本案中，甲预谋到乙家盗窃并且已经到达乙家，属于为犯罪制造条件的状态，这表明已经进入犯罪预备阶段。

故正确答案为 A。

23、本题考查刑法。

A 项正确，《刑法》第二百六十九条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”本案中，甲趁乙不注意将乙的摩托车抢走属于抢夺行为，乙发现之后追上去跟甲扭打在一起，甲一拳将乙打倒在地骑车逃走属于抗拒抓捕的行为，已经转化为抢劫罪。

B 项错误，《刑法》第二百六十七条规定：“抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”抢夺罪是以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。抢夺罪与抢劫罪的区别在于，抢夺罪必须不使用暴力或者以暴力相威胁的手段为前提，本案中甲使用了暴力的手段，不构成抢夺罪。

C 项错误，《刑法》第二百六十四条规定：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。本案与此不符合。

D 项错误，《刑法》第一百三十三条规定：“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；……”本案不符合交通肇事罪的规定。

故正确答案为 A。

24、本题考查公安基础知识。

《人民警察法》第三条规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”公安工作中贯彻执行群众路线是我国公安机关的优良传统。公安工作具有广泛的社会性和群众性，尤其不能离开人民群众的支持。国家安全与社会治安问题，涉及的社会关系是极为广泛的。任何治安问题，都离不开群众生活领域。人民群众在解决治安问题方面富有创造性和实践性；人民群众是有关犯罪和社会治安问题信息最广泛、最直接、最敏感的来源；人民群众是对违法犯罪行为施加影响最普遍、最直接、最及时的力量。所以人民群众的支持是公安工作的政治优势，是公安队伍不断壮大的源泉，是做好公安工作的根本保证。

故本题正确答案为 A。

25、本题考查公安基础知识。

《人民警察法》第十三条：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”本题中民警为了追捕逃犯，可以行使紧急征用权。

故正确答案为 B。

26、A 项、B 项错误，结伙斗殴及冒用气功名义损害他人身体健康均属于《治安管理处罚法》第三章第一节中扰乱公共秩序的行为。《治安管理处罚法》二十六条规定：有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（一）结伙斗殴的；

（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；（四）其他寻衅滋事行为。《治安管理处罚法》第二十七条规定：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动他人从事邪教、会道门活动或者利用邪教、会道门、迷信活动，扰乱社会秩序、损害他人身体健康的；（二）冒用宗教、气功名义进行扰乱社会秩序、损害他人身体健康活动的。

C 项错误，抢夺属于《治安管理处罚法》第三章第三节中侵犯财产权利的行为。《治安管理处罚法》第四十九条规定：盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

D 项正确，威胁人身安全属于《治安管理处罚法》第三章第三节中侵犯人身权利的行为。《治安管理处罚法》第四十二条规定：有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

故正确答案为 D。

27、本题考查公安基础知识。

专门机关与广大群众相结合是公安工作的基本方针，这是我国公安工作群众路线的具体体现。专门机关与广大群众相结合，是指在防治违法犯罪和维护人民利益时，把公安机关的职能作用与人民群众的积极主动精神结合起来。公安机关充分发挥自己的职能作用，去开展各项保障国家安全、维护社会治安的专业工作；人民群众积极主动地以自己的智慧和力量参与社会治安管理并协助公安机关和人民警察工作。这种结合是多角度、多方位、多层次的。在结合中，各方共同发挥作用，形成合力。这种结合是目标一致基础上的结合，公安机关是主导机关。

故正确答案为 C。

28、本题考查行政法。

《突发事件应对法》第五条规定：“突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。国家建立重大突发事件风险评估体系，对可能发生的突发事件进行综合性评估，减少重大突发事件的发生，最大限度地减轻重大突发事件的影响”。

故正确答案为 B。

29、本题考查马克思主义哲学。

“一把钥匙一把锁”意思是指对每一把具体的锁，要找到一把特定的钥匙才能打开，即哲学上的具体问题具体分析。

A 项错误，事物联系的普遍性是指世界上的一切事物都处于普遍联系之中，没有任何一个事物是孤立存在的，整个世界就是一个普遍联系着的统一的整体。

B 项错误，主观能动性指人的主观意识和实践活动对于客观世界的能动作用，有两方面的含义:一是人们能动地认识客观世界；二是在认识的指导下能动地改造客观世界。

C 项正确，矛盾的特殊性，是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点，其方法论要求我们具体问题具体分析，这也是马克思主义活的灵魂。

D 项错误，矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程始终。

故正确答案为 C。

30、本题考查人文历史知识。

A 项正确，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”出自《晏子春秋·内篇杂下》。晏子生活于春秋末期，早于秦始皇生活的时期。因此，“秦始皇在皇宫里一边吃橘子一边观看歌舞”可能出现。

B 项正确，以糯米汁为黏合剂应用于建筑业，在古代早已有之，现代科技也证明用糯米汁等做黏合剂是科学的。因此，“明朝工匠以糯米汁为粘合剂建造城墙”可能出现。

C 项错误，长颈鹿最早出现在中国是明成祖朱棣时期，因郑和下西洋从榜葛剌国（今孟加拉国）而引进。因此，“明太祖朱元璋与群臣一起参观长颈鹿”不可能出现。

D 项正确，爆竹起源至今有 2000 多年的历史，唐代张说的《岳州守岁二首》有一句“桃枝堪辟恶，爆竹好惊眠”。可见，唐朝时已经有了爆竹。因此，“唐代的富贵人家放爆竹迎新年”可能发生。

本题为选非题，故正确答案为 C。

31、本题考查刑法。

A 项错误，《刑法》第七条规定：“【属人管辖权】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”

B 项错误，《刑法》第八条规定：“【保护管辖权】外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”

C 项错误，《刑法》第九条规定：“【普遍管辖权】对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。”

D 项正确，《刑法》第六条规定：“【属地管辖权】凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以

外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”本题中德国人甲是在我国船舶上犯罪，对本案确立我国刑法空间效力的是属地原则。

故正确答案为D。

32、本题考查人文科技常识。

A项正确，五音指中国五声音阶中的角、徵、宫、商、羽五个音级。

B项正确，五等爵指的是公、侯、伯、子、男五等爵，出自《周书·武帝纪上》。

C项正确，六部即尚书省下属的吏、户、礼、兵、刑、工六部，分别掌管官吏的考核任免、户口和赋税、礼仪制度、军政、法律刑狱、水陆工程。

D项错误，五经是《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》等五本儒家经典的合称，其中不包括《论语》。

本题为选非题，故正确答案为D。

33、本题考查人文常识。

A项错误，曹操与其子曹丕、曹植三人被称为“三曹”，是建安文学的代表。从题干中“峨眉共比高”可看出诗句所指的三父子来自四川，而“三曹”是安徽人，与该描述不符。

B项正确，北宋时期四川的苏洵及其两子苏轼、苏辙合称为“三苏”，四川眉州人，均位于唐宋八大家之列。“一门三父子，都是大文豪，诗赋传千古，峨眉共比高。”是朱德对三苏父子的高度评价。

C项错误，班彪、班固、班超是汉朝的三位著名的历史学家和文学家，是陕西咸阳人，因此也不符合诗句的描述。

D项错误，杜甫与杜牧并非父子关系，与题干中“一门三父子”的描述不符。

故正确答案为B。

34、本题考查马克思主义哲学。

“江碧鸟愈白，山青花欲燃”意思是：江水碧波浩荡，衬托水鸟雪白羽毛；满山青翠欲滴，遍布的朵朵鲜花红艳无比，简直就像燃烧着的一团旺火。体现的哲学道理是矛盾的对立统一。

A项错误，“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”意思是：在人间四月里百花凋零已尽，高山古寺中的桃花才刚刚盛开。体现的是矛盾具有特殊性原理。

B项正确，“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”意思是：蝉声高唱，树林却显得格外宁静；鸟鸣声声，深山里倒比往常更清幽。体现的哲学道理是矛盾的对立统一。

C项错误，“挽弓当挽强，用箭当用长”意思是：用弓就要用强弓，用箭就要用长箭。体现的是要抓主要矛盾的原理。

D项错误，“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”意思是：年年岁岁繁花依旧，岁岁年年看花之人却不相同。体现的是运动是绝对的，静止是相对的哲学原理。

故正确答案为B。

35、本题考查微观经济。

A项正确，“看不见的手”出自英国经济学家亚当·斯密的《国富论》，指市场机制对经济发展的作用。

B项错误，英国经济学家凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出“看得见的手”，指国家对经济生活的干预。

C项错误，大卫·李嘉图继承和发展了亚当·斯密创立的劳动价值理论，并以此作为建立比较优势理论的理论基础。

D项错误，萨缪尔森美国著名经济学家，创立“后凯恩斯主义流派”。

故正确答案为A。

36、本题考查社会主义市场经济体制知识。

①正确，“互联网正渗入百姓金融生活的各个角落，为中小投资者带来收益，也给传统金融企业带来新的活力。”体现了互联网企业创新推动了金融产业的优化升级。

②错误，“互联网理财成为百姓的唯一选择”表述过于绝对。现阶段，人们理财的方式是多种多样的，不仅有互联网理财这一新途径、新方式，还包括股票、债券、储蓄等传统理财方式。

③正确，“令人眼花缭乱的互联网理财产品，为中小投资者带来收益”。体现了我国居民投资理财的品种和渠道多样化。

④错误，“新的消费热点的出现带动一个产业的出现和成长”表述正确，但与题干无关。

因此，①③正确，②④错误。

故正确答案为C。

37、本题考查科技常识。

A项正确，“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”出自岑参的《白雪歌送武判官归京》，以“梨花”比喻冬雪，形象描绘出塞外大雪的场景。体现了降水。

B项正确，“春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横”出自韦应物的《滁州西涧》，“春潮带雨晚来急”包含了降雨的场景。

C项正确，“渭城朝雨邑轻尘，客舍青青柳色新”出自王维的《送元二使安西》，“渭城朝雨邑轻尘”包含了降雨的场景。

D项错误，“东风夜放花千树，更吹落，星如雨”出自辛弃疾的《青玉案·元夕》，描绘的是元宵节烟花漫天的情景，没有体现出降水。

本题为选非题，故正确答案为D。

38、本题考查科技常识。

A 项正确，战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上的一种低碳经济。低碳经济具有资源消耗低的特点。

B 项正确，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，具有成长潜力大的特点。

C 项错误，战略性新兴产业知识技术密集，属于高新技术产业，投资相对较大。

D 项正确，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用。

本题为选非题，故正确答案为 C。

39、本题考查社会主义市场经济体制知识。

①正确，欧盟成员国 GDP 占全球的总量，由31%降到了17%，发展中国家则由8%升到31%，这一升一降，体现了世界朝着多极化趋势发展。

②错误，发展中国家虽然经济有了很大的发展，但是并未成为世界的主导力量。

③正确，根据材料可以看出，发展中国家经济的快速发展，已经成为世界经济发展的一股强大力量，世界正在形成若干个经济力量中心。

④错误，发展中国家经济实力不断发展壮大，正在促进世界新秩序的确立，但世界新秩序尚未确立，仍以发达国家为主导。

因此，①③正确，②④错误。

故正确答案为 B。

40、本题考查时事政治。

党的十九大报告在“全面从严治党成效卓著”部分指出：坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。

故正确答案为 A。

41、本题考查刑法。

受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物谋取利益的行为。

贪污罪是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

A 项错误，犯罪客体是我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系，是一种抽象概念。受贿罪侵犯的客体，是复杂客体，其中次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性；主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。贪污罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公共财物的所有权，又侵犯了国家机关、国有企业事业单位的正常活动以及职务的廉洁性，但主要是侵犯了职务的廉洁性。因此二者的犯罪客体并不相同。

B 项正确，犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害社会的行为及其危害社会的结果所抱的心理态度，受贿罪和贪污罪在主观方面都是故意。

C 项正确，从受贿罪与贪污罪的定义上可以看出，二者都是“利用职务上的便利”，因此该选项正确。

D 项错误，受贿罪的手段是“索取他人财物的，或者非法收受他人财物”，而贪污罪的手段则是“侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物”，因此二者手段并不相同。

故正确答案为 BC。

42、本题考查中国特色社会主义理论体系。

中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线是在邓小平建设中国特色社会主义理论指导下逐步形成的，即“领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗。”

故正确答案为 ABD。

43、本题考查中国特色社会主义理论体系。

A 项正确，发展是目的，是硬道理。中国解决所有问题的关键要靠自己的发展。

B 项正确，改革是动力。改革是经济和社会发展的强大动力，是社会主义制度的自我完善和发展，它的决定性作用不仅在于解决当前经济和社会发展中的一些重大问题，推进社会生产力的解放和发展，还要为我国经济的持续发展和国家的长治久安打下坚实的基础；

C 项正确，发展和改革是稳定的基础，因为只有通过改革使国家发展起来，才能为稳定的环境奠定夯实的基础；如果国家得不到改革和发展，经济比较落后，落后就会挨打，稳定的环境就会无法保证。

D 项正确，稳定是前提。无论改革还是发展都需要有一个稳定的社会环境作保证。稳定是发展和改革的前提，发展和改革必须要有稳定的政治和社会环境。没有稳定的政治和社会环境，一切无从谈起。改革、发展、稳定三者关系处理得当，就能总揽全局，保证经济社会的顺利发展。

故正确答案为 ABCD。

44、本题考查时事政治。

《深化农村改革综合性实施方案》指出，全面深化农村改革涉及经济、政治、文化、社会、生态文明和基层党建等领域，涉及农村多种所有制经济主体。当前和今后一个时期，深化农村改革要**聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等五大领域。**对这五大领域改革的核心问题，要明确大的方向、主要内容和重大方针对策，进一步理清改革思路。

故正确答案为 ABCD。

45、本题考查公文的基本知识。

A 项正确，批复机关是国务院，事由是“同意建立 XX 山国家级自然保护区”，请示机关是 XX 自治区人民政府，文种是批复。

B 项正确，批复机关是国务院，事由是“同意河北省地市体制改革调整行政区划”，请示机关是河北省，文种是批复。

C 项正确，批复机关是国务院，事由是“悬挂国徽等问题”，请示机关是湖北省人民政府办公厅，文种是批复。

D 项错误，缺少批复机关。事由是“同意 XX 地区社会综合治理委员会调整副主任委员”，请示机关是 XX 地区社会综合治理委员会，文种是批复。

故正确答案为 ABC。

46、本题考查科技常识。

A 项正确，太阳系八大行星中，体积最大和质量最大的都是木星。

B 项错误，太阳系八大行星按照离太阳的距离从近到远，依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。因此，地球是第三颗行星。

C 项正确，水星确实是离太阳最近的行星，按照离太阳的距离从近到远，依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

D 项正确，火星是太阳系中地球外侧离地球最近的行星，也是与地球相邻的行星。

故正确答案为 ACD。

47、本题考查时事政治。

党的十九大报告指出：五年来，我们勇于面对党面临的重大风险考验和党内存在的突出问题，以顽强意志品质正风肃纪、反腐惩恶，消除了党和国家内部存在的严重隐患，党内政治生活气象更新，党内政治生态明显好转，**党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强**，党的团结统一更加巩固，党群关系明显改善，党在革命性锻造中更加坚强，焕发出新的强大生机活力，为党和国家事业发展提供了坚强政治保证。

故正确答案为 ACD。

48、本题考查时事政治。

党的十九大报告指出：实施乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

故正确答案为 ABC。

49、本题考查时事政治。

党的十九大报告在“提高就业质量和人民收入水平”部分指出：“鼓励勤劳守法致富，扩大中等收入群体，增加低收入者收入，调节过高收入，取缔非法收入。”

故正确答案为 ABCD。

50、本题考查时事政治。

党的十九大报告在“加强社会保障体系建设”部分指出：“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，**加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度**，让全体人民住有所居”。

故正确答案为 ABC。

51、本题考查时事政治。

党的十九大报告在“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”部分指出：“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。**必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针**，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。”

故正确答案为 BCD。

52、本题考查公安基础知识。

党的十六大报告指出，贯彻“三个代表”重要思想，关键在坚持与时俱进，核心在坚持党的先进性，本质在坚持执政为民。贯彻党的十六大精神，公安机关就要认真实践全心全意为人民服务的宗旨。公安机关作为巩固共产党执政地位的重要力量，坚持全心全意为人民服务的宗旨主要是通过完成法律赋予的光荣任务和履行法律赋予的神圣职责来体现的。因而维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，管理社会和服务人民就是公安机关坚持全心全意为人民服务的主要内容。

故本题正确答案为 AC。

53、本题考查行政法。

ABC 项正确，《治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”

D 项错误，“哺乳自己不满一周岁的婴儿的”属于不执行行政拘留的情形，该选项缺少“自己的”三个字，表述错误。

故正确答案为 ABC。

54、本题考查时事政治。

党的十九大报告在“全面增强执政本领”部分指出：“领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。要**增强学习本领，增强政治领导本领，增强改革创新本领，增强科学发展本领，增强依法执政本领，增强群众工作本领，增强狠抓落实本领，增强驾驭风险本领**。”

故正确答案为 ABCD。

55、本题考查宪法。

《宪法》第六条规定：“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则”。题干“按需分配”说法错误。

故表述错误。

56、本题考查刑法。

无期徒刑是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由的刑罚方法。无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期。《刑法》第七十八条规定：“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑。”《刑法》第八十条规定：“无期徒刑减为有期徒刑的刑期，从裁定减刑之日起计算。”

故表述正确。

57、本题考查中国特色社会主义理论体系。

题干表述不全面。文化创新的积极作用包括：

（1）文化创新可以推动社会实践的发展——适应社会实践的需要创建新文化，发展先进文化，更好的为社会实践服务；推动社会实践的发展，促进人的全面发展，是文化创新的根本目的，也是检验文化创新的标准所在。

（2）文化创新能够促进民族文化的繁荣——只有在实践中不断创新，传统文化才能焕发生机，民族文化才能充满活力、日益丰富；文化创新，是一个民族永葆生命力和富有凝聚力的重要保证。

故表述错误。

58、本题考查刑法。

犯罪的主观方面既包括犯罪故意也包括犯罪过失，就危害公共安全罪而言，是一个概括性罪名，这类犯罪侵犯的客体是公共安全，犯罪主观方面可以是故意，如投放危险物质罪；也可以是过失，如交通肇事罪。因此危害公共安全罪的犯罪主观方面既有故意也有过失。

故表述正确。

59、本题考查公安基础知识。

协警的定位是“辅助”警力，属于专业的群防群治队伍，不具有行政执法权。在机构性质上，虽然协警队伍属于财政补助性事业单位。在涉及需依法定职权才能完成的任务时，协警必须在在编民警的带领下开展各项工作。第二十次全国公安会议提出，要进一步完善省级统一考录制度，新招录公安民警，一律实行省级公安机关和人事部门统一考试，公安部派人督考，切实严把“进口”关，从源头上保证队伍的基本素质。同时，研究制定协勤、辅助人员管理办法，明确规定其职责权限和工作范围，严禁参与执法办案。

故本题说法为错误。

60、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十条：“人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：

（一）发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；

（二）犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。”

故本题说法为错误。

61、本题考查公安基础知识。

《公安机关督察条例》第二条：“公安部督察委员会领导全国公安机关的督察工作，负责对公安部所属单位和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，对公安部部长负责。公安部督察机构承担公安部督察委员会办事机构职能。

县级以上地方各级人民政府公安机关督察机构，负责对本级公安机关所属单位和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责。

县级以上地方各级人民政府公安机关的督察机构为执法勤务机构，由专职人员组成，实行队建制。”

故本题说法为正确。

62、本题考查法律的国家赔偿法。

《国家赔偿法》第七条：“行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。”

故本题说法为错误。

63、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十七条：“公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动

投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。”根据法条可知，对于其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件应当登记，而非视情况决定是否进行登记。
故本题说法为错误。

64、本题考查法理学。
法是由国家制定、认可，并由国家强制力保障实施的，反映由特定物质生活条件决定的统治阶级意志，以权利义务为基础，以确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关系和社会秩序为目的的行为规范体系。因此，法是一种调整行为关系的规范，但并不是大多数公民意志的体现，而是统治阶级意志的体现。
故表述错误。

65、本题考查公安机关基础知识。
公安机关的基本职能，是专政职能和民主职能，它集中反映了公安机关作为人民民主专政工具这一根本属性的要求。
A 项正确，公安机关的专政职能，是指公安机关对危害国家安全的敌对势力、敌对分子和严重危害社会治安秩序的犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督,以巩固人民民主专政的国家政权，维护人民群众利益的社会作用和社会效能。题目中所说的打击恐怖主义犯罪，直接体现了公安机关的专政职能。
B 项错误，公安机关的民主职能，是指公安机关必须服从人民的意志，依法保护人民的民主权利和其他合法权益的社会作用和效能。题目中所述内容未反映公安机关的此项职能。
C 项错误，保卫是公安机关的职责，不属于基本职能概念范畴。
D 项错误，社会职能不属于公安机关基本职能概念范畴。
故正确答案为 A。

66、本题考查公安基础知识。
ABD 项错误，该类信息均属于日常生活中的正常信息。
C 项正确，信息收集的范围包括敌情信息和社情信息，其中，敌情信息包括敌对组织、邪教、会道门以及其他非法组织活动的情况。境外组织在我国社交网站上宣扬“圣战”，属敌对信息收集范围。
故正确答案为 C。

67、本题考查公安基础知识。
宣传教育是指公安机关人民警察根据群众工作的目标，运用不同的表现方式传播相关信息，以影响群众观念、引导其行为的社会活动。宣传教育群众，是公安群众工作的基础性工作，也是公安群众工作最基本的方法，宣传教育的方式可以包括：新闻媒体宣传、广告宣传、口头宣传、文艺宣传、新媒体宣传等。
故正确答案为 ABCD。

68、本题考查公安基础知识。
ABC 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：“本条例所称**警械**，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称**武器**，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”三项中所述均属于警械。
D 项正确，根据上述规定，枪支属于武器。
故正确答案为 D。

69、本题考查公安基础知识。
信息应用是指将之前收集来的信息进行分析研究之后，总结其规律性，从而根据信息进行决策，最终用来指导实际公安工作。
A 项错误，根据题目中所给信息可知近期内商业点并未发生盗窃案件，因此不应作为重点巡逻路线。
B 项错误，根据题目中所给信息可知在露天餐馆中发生的案件为斗殴而非盗窃，若要加强对盗窃案件的监控，那么此处不应作为重点巡逻路线。
C 项正确，由题目可知在该项所给时间段内，是居民小区楼内盗窃案件高发时段，因此应当加大巡逻力度。
D 项正确，由题目可知，凌晨是居民小区楼内盗窃案件高发时段，因此应当加大巡逻力度。
故正确答案为 CD。

70、本题考查公安基础知识。
风险识别是指民警能够准确判明各类人、地、物、案件中蕴含的风险并进行分级，以利于作出妥善的应对。其中，对人的风险识别主要体现在三个方面，一、对检查对象身份和资格的核实；二、对违法犯罪嫌疑的检查；三、对违法犯罪嫌疑人的人身和携带物品检查。
A、B、C 项错误，与 D 项相比较，此三项所描述的人员不具有较大的盗窃可能性，因此不必作为重点检查人员。
D 项正确，由题目中表格可以知道，在夜间时间段内发生的盗窃案件较多，因此应当针对盗窃案件进行管控，该项中携带撬锁工具的人有较大嫌疑，应当加大检查力度。
故正确答案为 D。

71、本题考查公安基础知识。
风险识别是指民警能够准确判明各类人、地、物、案件中蕴含的风险并进行分级，以利于作出妥善的应对。其中，对人的风险识别主要体现在三个方面，一、对检查对象身份和资格的核实；二、对违法犯罪嫌疑的检查；三、对违法犯罪嫌疑人的人身和携带物品检查。
A、B、D 项正确，此三项选项中描述的人员具有较高作案嫌疑，应当重点检查。
C 项错误，骑自行车在小区中穿行的人员不宜由车巡组重点检查，小区内的道路一般较为狭窄，因此警车进入不

如自行车灵活；并且其自行车穿行在小区的人员较为常见，与其他三项相比不具有高度嫌疑，因此不应作为车巡组的重点检查对象。

本题为选非题，故正确答案为 C。

72、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国突发事件应对法》第四十九条规定：“自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府可以采取下列一项或者多项应急处置措施：（一）组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；因此当出现突发事件时首先应当组织救援受害人员。”

A 项错误，应当先保护人民群众的生命安全，其次才是划定界限。

B 项错误，遇到紧急情况，应当先行救助，否则现场可能失控，造成更大的混乱。

C 项错误，货物等财产安全应当置于生命安全之后。

D 项正确，危难关头人民群众的生命安全是第一位的，因此应当先组织群众进行疏散。

故正确答案为 D。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺